

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 217/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด เลย
นาย เพิ่ม ตักดี พิสัย พันธุ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 โดยบรรยายฟ้องด้วยว่าผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส ต้องป่วยเจ็บจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วัน ซึ่งข้อเท็จจริงได้ความตามคำแถลงรับของทนายจำเลยตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นว่า ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลตามใบรับรองแพทย์ต้องใช้เวลาในการรักษามากกว่า 20 วัน จึงจะหายเป็นปกติจึงฟังได้ว่าผู้เสียหายต้องป่วยเจ็บจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วัน การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายได้รับอันตรายสาหัส ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297(8) แม้โจทก์จะฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในบทที่หนักกว่าศาลยอมลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความอันเป็นบทที่เบากว่าได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 และขอให้ริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 จำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน มีเหตุบรรเทาโทษอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน ริมของกลาง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ จำเลยใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงนายอดุลย์หรืออดุล สันทา ผู้เสียหาย 1 นัด กระสุนปืนถูกบริเวณเข้าขวา มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายและนายจันทร์หรือบุญจันทร์ สีดาเพ็ง เบิกความยืนยันว่า คืบเกิดเหตุพยานโจทก์ทั้งสองเดินตามคันทาห่างกระท่อมจำเลยประมาณ 20 เมตร โดยมีคอมไฟส่องหากบ ใช้แบตเตอรี่ติดที่ศีรษะ มีเสียงสุนัขเห่า พยานโจทก์ทั้งสองเห็นจำเลยนั่งคุกเข่าใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงมา 1 นัด กระสุนปืนถูกบริเวณเข้าขวาของผู้เสียหาย จำเลยต่อสู้ว่า จำเลยเข้าใจว่าพยานโจทก์ทั้งสองเป็นคนร้ายจะเข้ามาทำร้ายจำเลยเนื่องจากจำเลยตะโกนถามว่าใคร แต่พยานโจทก์ทั้งสองก็ยังไม่หยุดเดิน กลับเดินเข้ามาและส่องไฟมาทางจำเลย ทำให้ตาจำเลยพร่ามัว ไม่ทราบว่าเป็นใครและประสงค์อะไร จำเลยยอมสำคัญผิดว่าเป็นคนร้ายนับว่าเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง การที่จำเลยยิงปืนไปเพียงนัดเดียวในระยะต่ำทั้งเมื่อทราบว่าเป็นใครแล้วก็ไม่กระทำต่อและให้ความช่วยเหลือ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการสำคัญผิดในข้อเท็จจริงและเป็นการป้องกันสิทธิของตนเองพอสมควรแก่เหตุ เห็นว่า ข้อนี้จำเลยเองเบิกความรับว่า ได้ยินเสียงสุนัขเห่าก็ตื่นขึ้นเห็นแสงไฟสีนวล 2 ดวง มุ่งมาทางกระท่อม

จำเลยจึงหยิบอาวุธปืนลูกซองยาวออกมา ร้องตะโกนให้ถอยหลังไปรวม 3 ครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบรับยังคงเดินเข้ามาพร้อมทั้งฉายไฟใส่หน้าจำเลย จำเลยตกใจคิดว่าจะถูกยิง จำเลยจึงวิ่งเข้าไปทางแสงไฟ 1 นัด ดังนี้ หากพยานโจทก์ทั้งสองเป็นคนร้ายคงจะไม่เปิดไฟให้คนอื่นเห็นและเมื่อได้ยินเสียงจำเลยตะโกนก็น่าจะวิ่งหลบหนีไปตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกแล้ว แต่ปรากฏว่าจำเลยตะโกนถึง 3 ครั้ง พยานโจทก์ทั้งสองก็ยังคงเดินตามปกติไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจะเข้าไปทำร้ายจำเลยแต่อย่างใด ยิ่งกว่านั้นตามแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.1 ปรากฏว่าพยานโจทก์ทั้งสองจะเดินตามคันทนาผ่านกระท่อม และตามรายงานผลการตรวจชั้นสูตรบาดแผลเอกสารหมาย จ.2 ระบุว่า มีกระดูกสันป็นเข้าที่ด้านหลังของเข้าขวากระดูกสันป็นตุง อยู่ที่ด้านหลังของเข้าซ้ายคลำได้ แสดงว่าวิถีกระดูกสันเข้าทางด้านข้างของผู้เสียหายมิได้เข้าทางด้านหน้า จึงฟังไม่ได้ว่าพยานโจทก์ทั้งสองได้เดินเข้าไปหาจำเลยที่กระท่อมดังที่จำเลยอ้าง นอกจากนี้ในชั้นจับกุมจำเลยก็ให้การรับสารภาพโดยมิได้อ้างว่าสำคัญผิดแต่อย่างใด พยานจำเลยจึงมีพิรุธรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยยิงผู้เสียหายเพราะสำคัญผิดว่าพยานโจทก์ทั้งสองเป็นคนร้ายที่เดินเข้ามาเพื่อทำร้ายจำเลยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่การที่จำเลยยิงในระยะต่ำกระดูกสันป็นถูกบริเวณเข้าเท่านั้นและยิงเพียงนัดเดียวทั้งที่จำเลยมีกระดูกสันป็นเหลืออีก 11 นัดและระยะยิงก็ห่างจากพยานโจทก์ทั้งสองประมาณ 20 เมตร หากจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายก็สามารถยิงในระยะสูงให้ถูกที่สำคัญได้และยังสามารถตามไปยิงซ้ำได้อีก แต่กลับปรากฏว่าหลังจากยิงแล้วจำเลยได้เข้าไปช่วยห้ามเลือดให้ผู้เสียหาย และยังไปตามนายบัวลอยแสนแอ ให้ช่วยเอารถจักรยานยนต์ไปรับผู้เสียหายส่งโรงพยาบาลอีกด้วย ซึ่งนายบัวลอยมาเบิกความเป็นพยานโจทก์โจสมจำเลยในข้อนี้ นอกจากนี้จำเลยกับผู้เสียหายก็ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน ดังนั้นจึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายอย่างไรก็ตามการที่จำเลยใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงไปทางคนถือแสงไฟนั้นแม้จำเลยจะยิงในระยะต่ำก็แสดงว่าจำเลยมีเจตนาทำร้ายผู้อื่นแล้วเพราะ

หากจำเลยไม่มีเจตนาเช่นนั้น จำเลยสามารถจะไปทางอื่นที่ไม่มีคนก็ได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายและข้อเท็จจริงได้ความตามคำแถลงรับของทนายจำเลยตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2534 ว่าผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลรายละเอียดปรากฏตามใบรับรองแพทย์ เอกสารหมาย จ.4 ซึ่งตามใบรับรองแพทย์ดังกล่าวระบุว่าใช้เวลาในการรักษามากกว่า 20 วันจึงจะหายเป็นปกติ จึงฟังได้ว่าผู้เสียหายต้องป่วยเจ็บจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วันการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8) ซึ่งแม้โจทก์จะฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 อันเป็นบทที่หนักกว่า แต่โจทก์ก็ได้บรรยายฟ้องด้วยว่าผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสต้องป่วยเจ็บจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วัน ศาลย่อมลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8) อันเป็นบทที่เบากว่าตามข้อเท็จจริงที่ได้ความได้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8) ให้จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 8 เดือน ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อน และจำเลยประกอบอาชีพที่สุจริตมีเหตุอันควรปรานี จึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ข้อหาอื่นให้ยก ธิบของกลาง

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆาณู)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ